

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2323/2532

นายอนันต์ พุทธโชติ กับพวก

โจทก์

วัดโบสถ์วรดิตถ์

จำเลย

วัดโบสถ์วรดิตถ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า รับเป็นอุทธรณ์ของจำเลย เฉพาะ ข้อ 2.2 และ ข้อ 3 เท่านั้น ส่วนข้อ 2.1 เป็นการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ซึ่งต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึงไม่รับจำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายว่าศาลแรงงานกลางไม่นำพยานหลักฐานของจำเลยที่น่าสืบแล้วมาวินิจฉัย จึงเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ขัดต่อกฎหมายแรงงานโปรดมีคำสั่งให้รับ อุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ทนายโจทก์ทั้งห้าได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว(อันดับ 63)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินให้โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 23,092 บาท โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 30,448 บาท โจทก์ที่ 3 เป็นเงิน 42,980 บาท โจทก์ที่ 4 เป็นเงิน 42,980 บาท และโจทก์ที่ 5 เป็นเงิน 16,065.20 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อย ละเจ็ดครึ่งต่อปีจากยอดเงินแต่ละจำนวนดังกล่าว นับแต่วันฟ้อง(16 กุมภาพันธ์ 2532)เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ ส่วนคำขออย่างอื่นของโจทก์ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์บางข้อดังกล่าว(อันดับ 52)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 56)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า อุทธรณ์ข้อ 2.1 ของจำเลยได้โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลแรงงานกลางที่ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยค้างจ่ายค่าจ้างแก่โจทก์ทุกคนตามบัญชีเอกสารท้ายฟ้องโดยจำเลยกล่าวอ้างข้อเท็จจริงว่า โจทก์ทุกคนสมัครใจให้จำเลยหักเงินบริจาคให้แก่โรงเรียนของจำเลยเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียน จำเลยไม่ได้ค้างจ่ายค่าจ้างแก่โจทก์ จึงเป็นอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริง ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า อุทธรณ์ข้อ 2.1 ของจำเลยได้โต้แย้งคัดค้านคำพิพากษาศาลแรงงานกลางที่ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยค้างจ่ายค่าจ้างแก่โจทก์ทุกคนตามบัญชีเอกสารท้ายฟ้องโดยจำเลยกล่าวอ้างข้อเท็จจริงว่า โจทก์ทุกคนสมัครใจให้จำเลยหักเงินบริจาคให้แก่โรงเรียนของจำเลยเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียน จำเลยไม่ได้ค้างจ่ายค่าจ้างแก่โจทก์ จึงเป็นอุทธรณ์ปัญหาข้อเท็จจริง ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ตัน เวทไว)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ